

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

APFDM

“Autoridade de Polícia Judiciária Militar Originária Mitigada”

→ existe um pequeno rol de militares que, mesmo não exercendo o papel de Comandante, possuem, por definição legal, a competência para instaurar procedimento de Polícia Judiciária Militar, competência essa limitada ao APFDM e sem poder de delegação.

Art. 245, CPPM – **Apresentado o preso ao COMANDANTE ou ao OFICIAL DE DIA, SERVIÇO ou de QUARTO, ou AUTORIDADE CORRESPONDENTE, ou à AUTORIDADE JUDICIÁRIA, será, por qualquer deles, ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinado.**

Essa competência é mitigada por duas razões:

1. porque essa competência é limitada à abertura da APFDM (não cabe para IPM ou IPD);
2. porque não cabe delegação.



Autoridades competentes para a lavratura do APFDM:

a) Autoridade Originária Plena

- Comandantes (em geral);
- pode instaurar APFDM, IPM e IPD;
- pode delegar.

b) Autoridade Originária Mitigada

- Oficial de Dia (serviço ou quarto);
- autoridade correspondente;
- **limitada à lavratura do APFDM;**
- não pode instaurar IPM nem IPD. Sem poder de delegação.

c) Autoridade Delegada

- Oficial da ativa designado por autoridade superior (Art. 7º, §1º, CPPM).
- recebe atribuição específica por tempo limitado, conforme os termos da delegação.

A prisão em flagrante delito está prevista na CF, em seu Art. 5º, LXI: “ninguém será preso senão

em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

Diante do exposto, a primeira atribuição cognitiva que o Oficial de Serviço deve fazer perante um possível caso de flagrante é analisar se o caso se amolda nestes dois dispositivos:

ETAPA 1 É crime militar?	ETAPA 2 É flagrante?
Para isso, analise se o caso enquadra-se no art. 9º do CPM	Para isso, analise se o caso enquadra-se no art. 244 do CPPM

Somente se ambas as etapas forem positivas é que se procede à lavratura do APFDM.

Obs.: se o imputado se apresentar espontaneamente não se lavra APFDM.

→ toma-se, em seu lugar, o termo de declarações previsto no art. 262 do CPPM, assinado por duas testemunhas.

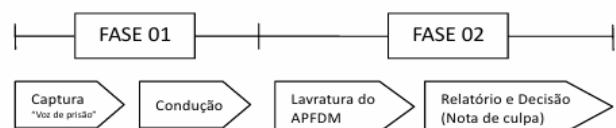
Art. 244, CPPM – Considera-se em flagrante delito aquele que:

- a) está cometendo o crime;
 - b) acaba de cometê-lo;
 - c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor;
 - d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso.
- Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Obs.: A prisão em Flagrante Delito é um ato complexo, pois não se completa apenas por um ato, mas por um conjunto deles.

Podemos afirmar que o Flagrante se apresenta em DUAS FASES, compostas por atos próprios.

→ inicia-se na **voz de prisão do condutor**, dada no momento da captura, e **se encerra na expedição da Nota de Culpa.**



Obs.: o exaurimento do flagrante, após o implemento da Resolução 213/2015 do CNJ, só se dá após a Audiência de Custódia, a qual também tem duas fases (conversão do flagrante

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

em prisão preventiva e apresentação ao diretor do presídio militar).

E se for um superior cometendo um crime, o subordinado pode dar voz de prisão?

→ **art. 243, CPPM** – “qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito”.

A Prisão em Flagrante Delito é uma espécie do gênero Prisão Cautelar (provisória), já que o encarceramento não é definitivo.

PRISÕES CAUTELARES (Provisórias)	Espécie	Quem aplica	Qual a finalidade	Por quanto tempo	Fundamento legal
	FLAGRANTE DELITO	A Autoridade de PJM	Proteger o APFDM	Até confirmar na audiência de custódia	Art. 244, CPPM
	TEMPORÁRIA	O Juiz	Proteger o Inquérito (normalmente) ou o Processo	5 dias prorrogáveis por mais 5 (na maioria dos casos)	NÃO PREVISTO NO CPPM
	PREVENTIVA	O Juiz	Proteger o Inquérito ou o Processo (normalmente)	Indeterminado Obs.: Art. 390 do CPPM fixa em 50 dias p/encerrar a instrução	Art. 255, CPPM
	PRISÃO POR PRONÚNCIA	Tribunal do Júri	Proteger o rito do Júri	Até o Júri	NÃO PREVISTO NO CPPM
	PRISÃO DO ENCARREGADO DO IPM	Encarregado do IPM	Proteger o IPM	30 dias prorrogáveis por mais 30 dias.	Art. 5º, LXI da CF c/c art. 18 do CPPM
	PRISÃO DO DESERTOR	Quem o capturar	Assegurar o Processo de Deserção	60 dias	Art. 5º, LXI da CF c/c Art. 452 do CPPM
	MENAGEM	Juiz	Híbrido de medida cautelar e liberdade provisória.	Indeterminado	Art. 263 do CPPM

A tabela supramencionada destaca as prisões cautelares possíveis no CPPM:

→ prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão pelo Encarregado do IPM, prisão do desertor e Menagem.

Antigamente, preso o militar em Flagrante Delito Militar, era de imediato apresentado ao Diretor do Presídio Militar.

→ **Eis que surgiu a inovação da AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA**, instituto inspirado no Art. 7º, V, do Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York, sendo colocada em prática desde 2016 a partir da Resolução nº 213/2015 do CNJ.

Com o advento da Audiência de Custódia, inexistia a possibilidade de ordem do encarregado diretamente ao Diretor de Presídio Militar para que ali se encarcerasse um preso militar.

→ Essa novidade, provavelmente levará o redebate do art. 18 do CPPM e do recolhimento do desertor (em Pernambuco, o TJPE já decidiu sobre a não apresentação do desertor à audiência de custódia).

Principais DIFERENÇAS entre o APFDM e o APFD.

1. O APFDM não cabe Liberdade Provisória, com ou sem fiança.

→ enquanto o APFD permite a liberdade provisória com fiança, podendo ser fixada pelo Delegado para os crimes cuja pena máxima não exceda 4 anos, e sem fiança, em regra, apenas pelo Juiz.

2. Não há lavratura de TCO nos crimes militares (vedação expressa – art. 90-A, Lei 9.099/95).

3. O relaxamento pelo encarregado é possível em ambos.

→ contudo, a expressão “relaxamento da prisão” pelo presidente do APFDM é discutível, visto que, após a lavratura do auto, se entender inexistir infração, ele não expede Nota de Culpa e por isso não configura a prisão.

Há mais duas diferenças formais entre o APFD e o APFDM:

I – o APFD, após a reforma, passou a ser confeccionado com depoimentos individualizados, enquanto o APFDM segue o modelo antigo onde todos assinam conjuntamente um só termo sequenciado.

II – O APFD dá início a um Inquérito Policial, enquanto o **APFDM pode dispensar o IPM**, como se ele próprio o fosse, em razão do art. 27, CPPM.

Art. 27. **Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito**, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art. 20.

ATENÇÃO

→ se o imputado apresenta-se espontaneamente **NÃO É possível proceder-se o APFDM.**

Art. 262, CPPM – **Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer.** Se o Comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida cabível.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

CAPA DO APFDM

→ a capa não se enumera, mas conta;

Divide-se em 03 partes:

→ cabeçalho, dados indicativos e autuação.

Deve constar nos dados indicativos, geralmente ao centro da capa:

→ **Numeração do Procedimento (SIGPAD);**

→ **Dados do Presidente do APFDM:** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Dados do escrivão:** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Dados do Imputado:** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Dados do ofendido (se houver):** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Sinopse do fato** → narração sucinta dos fatos, evitando se referir ao tipo penal onde se encontre.

Autuação

→ Aos XXX dias do mês XX do ano XX, nesta cidade XX, Estado de Pernambuco, na sala do plantão da DPJM, AUTUO as peças do presente flagrante etc.

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO MILITAR

SIGPAD nº 2017.15.8.000054

PRESIDENTE: Cap QOPM Mat. 18181-8/DPJM – CARLOS FULANO DE FULAN

ESCRIVÃO: 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA

IMPUTADO: Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO

OFENDIDO: Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO

SINOPSE DO FATO: No dia 18.05.2018, aproximadamente às 03:00hs, o imputado de folga e dentro de um bar, sacou a arma contra o ofendido ameaçando-lhe de morte publicamente, sendo por isso contido pelo ofendido com emprego de força.

AUTUAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da PMPE, AUTUO as peças do presente flagrante, do que, para contar, lavrei o presente termo. Eu, 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA, servindo de escrivão que o digitei e assino.

PORTARIA

Vindo a minha presença, hoje às 15:00 hs, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no Quartel do Comando Geral, bairro do Derby, o Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO (Imputado), preso pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE (Conductor) por haver praticado conduta em tese definida como crime militar contra a pessoa de Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO (ofendido), fazendo-se ainda acompanhar da testemunha 2º Ten PM Mat. 89797-7/12ºBPM – JOSUÉ SANTOS SILVEIRA e do civil ANTÔNIO CARLOS DE ALBUQUERQUE, determino que, *incontinenti*, seja lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante Delito contra o imputado, para o que, na forma do §4º do art. 245 do CPPM, designo o 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA (escrivão) para, sob o compromisso legal, exercer as funções de escrivão, procedendo assim a lavratura do respectivo auto, cabendo-lhe ainda autuar esta Portaria e demais documentos que lhe acompanhem, juntar aos autos cópia do Boletim de Ocorrência apresentado pelo conductor, expedir a Nota de Ciência de Garantias Constitucionais e proceder as demais diligências necessárias.

Recife-PE, 18 de maio de 2018


CARLOS FULANO DE FULAN – Cap QOPM
Presidente do APFDM

COMO FAZER A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO APFDM

→ a Portaria é o documento inaugural do APFDM;

→ a partir dela, o Presidente do APFDM dá as primeiras ordens ao Escrivão;

→ a **instauração é de ofício**, ou seja, originária do Oficial de Serviço.

Obs.: preferencialmente, deve-se adotar as mesmas regras de competência do IPM, ou seja, instaurada por Capitão.

A designação do escrivão já ocorre na Portaria;

→ cabe ao designado prestar o compromisso para executar os atos.

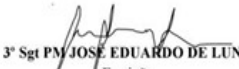
CPPM. Art. 245 (...) § 4º Sendo o auto presidido por autoridade militar, designará esta, para exercer as funções de **escrivão, um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado for oficial**. Nos demais casos, poderá designar um **subtenente, suboficial ou sargento**.

§ 5º Na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a **autoridade designará**, para lavrar o auto, **qualquer pessoa idônea**, que, para esse fim, prestará o compromisso legal. (Escrivão **Ad Hoc**)

TERMO DE COMPROMISSO DO ESCRIVÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no quartel do Comando Geral, bairro do Derby, perante o Sr. Cap PM CARLOS FULANO DE FULAN, presidente do APFDM, presto o compromisso de fielmente desempenhar as funções de escrivão nos termos do §4º do art. 245 do CPPM, do que para constar lavro o presente termo.


CARLOS FULANO DE FULAN – Cap PM
Presidente do APFDM


3º Sgt PM JOSÉ EDUARDO DE LUNA
Escrivão

Obs.: o Presidente do APFDM e o Escrivão assinam o termo de compromisso deste.

Na Portaria foram emanadas ordens que devem ser recepcionadas nos autos (Recebimento) e certificadas ao serem concluídas (Certidão).

Nota de ciência de Direitos Constitucionais

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

→ momento nos autos em que é registrada a ciência de que o imputado foi cientificado de seus direitos, inclusive o que não falar nada nos autos.

NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

O Sr. Cap QOPM CARLOS FULANO DE FULAN, Presidente do Auto de Prisão em Flagrante,

FAZ SABER:

Ao Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, preso em flagrante delito nesta data pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE (condutor), por cometer o crime de ameaça, previsto(s) no Código Penal Militar no art. 223, contra o Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO (ofendido), que o Art 5º da Constituição Federal lhe assegura os seguintes direitos, dentre outros:

- a) o respeito à sua integridade física;
- b) o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado;
- c) a comunicação desta prisão à sua família ou a pessoa por si indicada;
- d) a identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial.

Dada e passada na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, Quartel do Derby, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, aos dezoito do mês de maio do ano de dois mil.

CARLOS FULANO DE FULAN – Cap PM
Presidente do Flagrante

→ Ciente do Preso ao final;

→ Sua assinatura não é obrigatória e **pode ser substituída por duas testemunhas que tenham presenciado o momento da ciência verbal.**

Como fazer a coleta de Depoimentos (o Auto propriamente dito)?

→ principal documento do APFDM, ao contrário do APDF, **é feito em texto corrido.**

→ há uma sequência na tomada de depoimentos: **1º condutor, 2º testemunhas, 3º ofendido e por último o imputado (preso).**

→ a primeira folha deve ser rubricada por todos, enquanto a última folha deve ser assinada por todos.

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO MILITAR



24/03/1970, fone para contato (81)3434-4343, profissão aposentado, com endereço Av. 17 de agosto, 1414, Recife-PE, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE estava em casa quando viu o imputado passando em frente e chamando-o para "tomar umas"; QUE naquela oportunidade ainda não estava pronto mas que E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, foi convidado a entrar na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, o OFENDIDO Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO, RG 99999, Filho de Sandro Nazireu Damasceno e Sandra Lima Duarte, natural de Recife-PE, nascido em 15/04/1988, fone para contato (81)79789789, servindo atualmente no 18ºBPM, com endereço Rua 53, s/n, Vila da Cohab, Cabo de Sto Agostinho, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE estava no bar juntamente com o imputado, quando este passou a observar com "outros olhos" sua namorada; QUE nesse momento o ofendido perguntou ao imputado "que porra é essa?"; QUE imediatamente o imputado já foi se levantando e sacando a arma contra a cabeça dele, ofendido; QUE a partir daí..... E com nada mais disse nem lhe foi perguntado, por fim foi convidado a comparecer na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, o IMPUTADO Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, RG 4656, Filho de Jame Oliveira Silva e Joana Maria Elionaldo, natural de Recife-PE, nascido em 16/03/1982, fone para contato (81)8979897, servindo atualmente no 11ºBPM, com endereço Rua Apípuco, 15, Apípuco, Recife-PE, acompanhado de seu defensor Josué Silva Pessoa, OAB nº 7897-PE, o qual, após ser cientificado dos direitos constitucionais que lhe assiste, teve a oportunidade de apresentar suas versões sobre os fatos que lhe são imputados, oportunidade em que disse: QUE iria usar seu direito constitucional ao silêncio. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, determinou o(a) Sr(a). Presidente do APFDM o encerramento do presente Auto às 17:00hs, do dia 18/05/2018, que assinam o Condutor, As testemunhas, o ofendido e o imputado, comigo o 3º Sgt PM José Eduardo de Luna, servindo de escrivão que o digitei e assino.

PRESIDENTE: _____
ESCRIVÃO: _____
CONDUTOR: _____
PRIMEIRA TESTEMUNHA: _____
SEGUNDA TESTEMUNHA: _____
OFENDIDO: _____
IMPUTADO: _____
DEFENSOR DO IMPUTADO: _____

Obs.: A falta de testemunhas não impedirá o APDFM, que será assinado por duas pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apresentação do preso.

Se alguém não quiser assinar ou se for analfabeto, **o auto será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso.**

Como fazer a Conclusão?

→ na Conclusão, o escrivão devolve os autos ao Presidente do APFDM, dando-o como pronto para a decisão (se prende ou não).

CONCLUSÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife-PE, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, faço concluso o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar ao Sr. Cap PM Carlos Fulano de Fulan, Presidente do APFDM, do que para constar lavrei o presente termo. Eu 3º Sgt PM José Eduardo de Luna, servindo de escrivão que digitei e assino.

RELATÓRIO E DECISÃO

Compete ao Encarregado

→ relatar resumidamente os principais pontos da investigação que corroborarão no convencimento final do Presidente;

→ na conclusão, deve lançar o entendimento (prende ou não) e qual o fundamento (tipo penal e circunstâncias).

→ é através do relatório que o Juiz compreenderá as razões que levaram o Presidente do APFDM a determinar a prisão do imputado.

CPPM. Art. 246. **Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão**, procedendo-se, imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento.

Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados.

Art. 251. O auto de prisão em flagrante **deve ser remetido imediatamente ao juiz competente**, se não tiver sido lavrado por autoridade judiciária; e, **no máximo, dentro em cinco dias, se depender de diligência prevista no art. 246.**

Art. 247 (...) § 2º Se, ao contrário da hipótese prevista no art. 246, a autoridade militar ou

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

judiciária **verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão.** Em se tratando de infração penal comum, remeterá o preso à autoridade civil competente.

(“Relaxamento da Prisão”)

→ ou seja, ele não identificou a existência de crime, logo opta por deixar de autuar em flagrante.

Relatório: Introdução + Exposição dos Fatos + Conclusão.

3. CONCLUSÃO

Diante das provas apresentadas, este Presidente entende que o acusado incorreu no tipo penal descrito no Art. 223 do Código Penal Militar, não restando outra alternativa senão concluir pela sua Autuação em Flagrante Delito Militar, cabendo ao Sr. Escrivão proceder conforme Despacho alhures, assegurando ao imputado o pleno exercício de seus direitos constitucionais e ao término sua apresentação imediata ao Exmo. Sr. Juiz de Custódia.

Após a conclusão, o Presidente do APFDM deve elaborar seus despachos conclusivos.

A título de exemplo, temos as seguintes solicitações e perícias que podem ser oportunas:

- caso de Drogas → pode-se solicitar Laudo Preliminar ao IC, sendo imprescindível para afirmar tecnicamente que o material recolhido é ou não entorpecente.
- caso de Lesão Corporal → Laudo Traumatológico. Se a suspeita for de lesão grave, é necessário realizar um Laudo Complementar que ateste a gravidade e perenidade da lesão.
- caso de bens danificados, subtraídos ou desviados → importante lançar nos autos o preço atualizado dos bens.
- caso de armas → Laudo de Eficiência Balística, atesta se a arma está em bom estado de uso e pronta para emprego ou não.
- caso de vítima de disparo de arma de fogo → exame de projétil (balístico) que analisa se o projétil encontrado é compatível com a arma apresentada.
- caso de morte → Laudo Tanatoscópico.

Ao término da Lavratura, o preso deve ser conduzido à Audiência de Custódia;

→ como praxe, emitimos apenas uma via do APFDM que deve ser xerocopiada em 03 vias assim distribuídas:

Via	Destino	Quem leva
Original	Juiz da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 1	Promotor da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 2	Defensor da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 3	Central de Inquéritos	O próprio Presidente

Obs.: outras vias podem ser encaminhadas por razões administrativas, a exemplo da via do CMT

da Unidade do militar preso, do Diretor da região, da 2ª EMG e do próprio CMT-Geral.

→ podem ser encaminhadas via e-mail.

DESPACHO nº 001

- Oficie-se a quem de direito o acusado desejar informando de sua prisão e o local onde o mesmo encontra-se recolhido;
- Oficie-se à Sra. Diretora do IML, apresentando o acusado, para realizar exame de Corpo de Delito, por haver cometido crime militar;
- Oficie-se ao Exmo Sr. Juiz da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
- Oficie-se ao Exmo Sr. Promotor da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
- Oficie-se ao Sr. Defensor da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Dr. Promotor de Justiça - Coordenador da Central de Inquéritos da Capital do Ministério Público de Pernambuco, remetendo-lhe cópia de todo o procedimento;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Dr. Juiz da Justiça Militar do Estado de Pernambuco e ao Exmº Sr. Promotor da JME;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Comandante Geral da PMPE, ao Sr. Diretor da Diretoria a qual estiver subordinado o imputado e ao seu respectivo Comandante de OME, e ao Sr. Chefe da 2ª EMG/PMPE, informando da remessa por e-mail ou através do SEI, de cópia digitalizada das peças, cópias do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Corregedor Geral da SDS, informando sobre a prisão em flagrante delito do acusado, remetendo por e-mail ou via SEI, cópia digitalizada do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
- Oficie-se ao Sr. Diretor do CREED, apresentando o autuado, devidamente escoltado, acompanhado de cópia dos autos, o qual ficará à disposição do Exmº Sr. Juiz da JME;
- Junte-se aos autos os demais documentos recebidos.

Recife-PE, em 18 de maio de 2018.

CARLOS FULANO DE FULAN - CAP QOPM
Presidente do Flagrante

Providências Imprescindíveis após a Lavratura:

- juntar aos autos originais o **Ofício de informação à família** devidamente recebido (assinado) pelo parente indicado;
- juntar aos autos originais a **Nota de Culpa recebada** (assinada) pelo preso;
- juntar aos autos **cópia de Ofício apresentando o preso ao IML** para a perícia, devidamente recebido pelo Médico.

→ Após a lavratura, o preso deve ser conduzido à Audiência de Custódia;

→ o APFDM é xerocopiado em 3 vias, distribuídas ao Juiz, ao Promotor e ao Defensor, ficando cópia na Central de Inquéritos.

Obs.: a nota de culpa é de fundamental importância pois ela dá ciência oficialmente ao preso das razões de sua prisão.

CPPM. Art. 247. **Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.**

§ 1º Da nota de culpa o preso passará recibo que será assinado por duas testemunhas, quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar.

NOTA DE CULPA

→ documento que oficialmente dá ciência ao preso das razões de sua prisão.

→ **deve conter:**

- motivo** da prisão;

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

- b) **nome do condutor;**
- c) **nomes das testemunhas.**

Prazo para entrega: dentro de 24h após a prisão;
→ o preso passará recibo, assinado por 2 testemunhas quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar;
→ A Nota de Culpa deve ser juntada aos autos.

IPD

A Instrução Provisória de Deserção (IPD) é o **procedimento preliminar de investigação criminal instaurado quando do cometimento do crime de deserção** por militar estadual.
→ trata-se de **procedimento misto e preliminar à ação penal:**
a) fase administrativa PM: conduzida pela autoridade de PJM (art. 7º, CPPM);
b) fase judicial: conduzida pelos membros da Justiça Militar e pelo MP.

→ também é denominado **procedimento especialíssimo**, uma vez que cabe apenas para dois crimes específicos: deserção e insubmissão.

A competência para determinar a instauração de IPD é do CMT de OME do militar desertor.

ATENÇÃO

→ o IPD pode ser delegado a **QUALQUER OFICIAL DA ATIVA**, independentemente do posto.
→ a delegação poderá ser feita por Despacho, Ofício ou Portaria.

Obs.: não sendo instaurado IPD no prazo assinalado na Legislação Processual Penal Militar, será a Deserção apurada através de IPM (art. 38, Manual de PJM da PMPE).

Deserção – Art. 187, CPM – ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias.
Pena: detenção, 6m a 2 anos; se Oficial a pena é agravada.

Casos Assimilados

- I – não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, findo o prazo de trânsito e férias;
- II – deixa de se apresentar à autoridade competente dentro de 8 dias, contados de quando termina ou é cassada a licença, agregação, estado de sítio e guerra;
- III – tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro de 8 dias;

IV – consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.

Prescrição da Deserção

- 4 anos (**prescrição temporal** → regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade);
- **prescrição por idade** (45 anos para praça, 60 anos para Oficial).

Os dois critérios devem ocorrer simultaneamente para que se configure a deserção.

Contagem de Prazo

§1º **A contagem dos dias de ausência**, para efeito da lavratura do termo de deserção, **inicia-se à zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.**

Ex.: se a falta é verificada no dia 01, a contagem inicia-se às 00h do dia 02;
→ o oitavo dia de ausência encerra-se às 23h59 do dia 09, logo, a deserção estará consumada a partir das 00h do dia 10.

Lavar o termo antes disso configura **ERRO GRAVE.**

Dado a parte de falta ao serviço do militar, deverá o CMT da OME determinar, através de despacho na parte, ao comandante direto do militar para que acompanhe o fato.

Parte s/nº

DESPACHO
1. Ao Comandante de CPM do imputado para que, decorrido o prazo de 24hs, espere Parte de Ausência, nos termos do Art. 456 do CPPM.
2. Cumpra-se.
Recife-PE, 01 de dezembro de 2058
SEMPRÔMIO - Ten Cel PM Comandante

Recife-PE, 01 de dezembro de 2058

Do 3º Sgt PM CAIO - Grad. de operações
Ao Sr. Maj PM SEMPRÔMIO - Subcomandante
Assunto: **FALTA AO SERVIÇO**
(Comunica)

Cumprimentando respeitosamente V. Sª, comunico que o Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS faltou ao serviço de motorista 24hs para o qual estava escalado hoje das 07 às 07:00hs.

Respeitosamente,

3º Sgt PM Mat. 8979789-4/DPJM – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
Graduado de Operações

Rito Procedimental do IPD (6 etapas)

1. Parte de Falta

- lavrada imediatamente após a ausência injustificada;
- o IPD surge a partir dela;
- marco inicial da contagem do prazo.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

2. Parte de ausência

- feita 24h após o início da contagem de dias de ausência;
- “Se o militar transgressor não comparecer em 24h, o CMT de subunidade deste deverá expedir Parte de Ausência endereçado ao CMT da OME que despachará de retorno designando-lhe competências para proceder em seu nome a IPD nos termos do Art. 7º, §1º do CPPM”.
- a parte de ausência é 24h após a falta.
- aciona o CMT para determinar o inventário.

Obs.: embora recomendáveis para evitar erro de fato relevante, não são obrigatórias as diligências para a localização e retorno do ausente entre a parte de ausência e a consumação da deserção.

3. Inventário

- realiza-se com assistência de 02 testemunhas idôneas;

CPPM Art. 456. Vinte e quatro horas (24h) depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, **o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará INVENTARIAR o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas.**

§ 1º **Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não providenciará o inventário, assinando-o com duas testemunhas idôneas**

- destaca-se que a lei não exige que o responsável pelo inventário seja Oficial.

Parte de deserção

§ 2º **Decorrido o prazo para se configurar a deserção, o comandante da subunidade, ou autoridade correspondente, encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário.**

INVENTÁRIO
SIGPAD nº 2018.1.1.20005

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinquenta e oito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala da DPJM, na sede do 2º BPM, em obediência ao art. 456 do CPPM, eu, 2º Ten QOPM Mat. 7777-5/DPJM – MÉVIO DO NASCIMENTO, com as atribuições a mim delegadas pelo Ilmo. Sr. Ten cel PM SEMPROMIO DE OLIVEIRA, Comandante do 2º BPM, acompanhado das testemunhas Cb PM Mat. 13131-1/2ºBPM – ASTROGILDO DE CASTRO e Cb PM Mat. 46464-4/2ºBPM – SILVANOIDE DE LIMA MONTEIRO, procedo ao inventário do material permanente deixado ou extraviado pelo Sd PM Mat. 58976-4/2ºBPM – JÍCIO SALVADOR DOS SANTOS, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josenilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 2ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, que encontra-se ausente dessa OME por mais de 24 (vinte e quatro) horas de ausência, nos termos da Parte de Ausência

Material carga estadual	Material particular
Nenhum material identificado	Nenhum material identificado

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado o presente inventário, do que para constar lavro o presente Termo que ao final vai por todos assinado


MÉVIO DO NASCIMENTO - 2º Ten PM
Encarregado do IPD

4. Cópia dos Assentamentos

- o encarregado solicita à P1 cópia dos assentamentos do desertor para compor os autos.

5. Parte de Deserção

- lavrada após consumado o prazo de 8 dias;
- provoca o CMT a expedir o Termo de Deserção.

6. Termo de Deserção

- documento mais importante da IPD;
- caráter de instrução provisória e equivale a Mandado de Prisão em aberto;
- deve ser publicado em B.I antes da remessa à Auditoria.

Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.

§1º **A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.**

§ 2º No caso de deserção especial, prevista no art. 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será, também, imediata, pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991

Uma vez designado, o comandante de subunidade do militar ausente **deverá, dentre outras medidas pertinentes ao caso:**

- **abrir a capa do IPD**, nela contendo seus dados como Encarregado, o nome do desertor, a data da ausência e data da consumação, seguida da autuação;
- **formar os autos com a Parte de Falta e a Parte de Ausência**, devidamente despachadas;
- **elaborar Inventário** dos materiais carga estadual e particulares deixados ou extraviados pelo militar ausente;
- **lavar a Parte de Deserção endereçada ao CMT da OME**, onde designará um escrevente para produção do Documento que segue;
- **juntar aos Autos** o original do Termo de Deserção, assinado pelo CMT da OME, e acompanhado de duas testemunhas Oficiais, **devidamente publicado em B.I da OME ou B.G;**

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

- **remeter, através de Ofício, cópia digitalizada dos autos para o Diretor de Gestão de Pessoas (DGP)** para que este adote as medidas do §4º do art. 456 e em seguida remeta a decisão ao Titular da Vara do JME;
- (Medidas do art. 456, §4º → exclusão ou agregação)**
- **difundir eletronicamente a instauração de IPD ao CMT-Geral, DPJM, Coordenador da 2ª EMG e Corregedoria-Geral da SDS;**
- **remeter os autos originais a Vara da JME.**

Obs.: encerrar a autuação sem remeter os autos ao Judiciário configura grave omissão, comprometendo a regularidade do processo penal.

INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO

SIGPAD nº 2018.1.1.20005

ENCARREGADO: 2º Ten QOPM Mat. 77777-5/DPJM – **MÉVIO DO NASCIMENTO**

DESECTOR: Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – **TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS**

DATA DA AUSÊNCIA (art. 451, §1º CPPM): 01/12/2058

DATA DA CONSUMAÇÃO (art. 187, CPPM): 09/12/2058

AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e Cinquenta e oito, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na sala da secretaria do 29ºBPM, AUTUO as peças da presente Instrução Provisória de Deserção, do que, para constar, lavrei o presente termo. Eu, 2º Ten QOPM Mat. 77777-5/DPJM – **MÉVIO LIMEIRA DO NASCIMENTO**, servindo de escrivão que o digitei e assino.

Lavratura de termo de deserção

§ 3º **Recebida a parte** de que trata o parágrafo anterior, **fará o comandante**, ou autoridade correspondente, **lavrado o termo de deserção**, onde se mencionarão todas as circunstâncias do fato. Esse termo **poderá ser lavrado por uma praça, especial ou graduada**, e **será assinado pelo comandante** e por **duas testemunhas idôneas, de preferência oficiais**.

TERMO DE DESERÇÃO

SIGPAD nº 2018.1.1.20005

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinquenta e oito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Comando, na sede do 29º BPM, presente o Sr. Ten Cel PM **SEMPRÔNIO DE OLIVEIRA**, comandante do 29º BPM, e ainda o sr. 3º Sgt PM Mat. 77777-5/DPJM – **CAIO LEMOS OLIVEIRA**, primeira testemunha, e o sr. Cb PM Mat. 7978979-7/29º BPM – **OLINTO DE MAYA SOARES**, segunda testemunha, após a leitura dos presentes autos, foi constatado que o Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – **TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS**, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josenilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 29ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, encontra-se ausente dessa OME desde 01/12/2058, quando devia ter cumprido serviço para o qual estava escalado de MOTORISTA, das 07:00 às 19:00hs. Constam nos autos: parte de falta, parte de ausência, e Inventário produzidos pelo encarregado, além dos assentamentos do desertor. Em face disso, determinou o Sr. Comandante que fosse lavrado o presente termo, o qual é publicado em Boletim Interno da Unidade, e por fim, devolvidos os autos ao sr. encarregado para que adote as providências decorrentes, do que para constar lavrei o presente termo que vai por todos assinado, inclusive por mim, Sd PM Mat. 55555-5/29ºBPM – **JOSILDA DE SÁ VENTURA**, servindo de escrevente, que o digitei.

COMANDANTE: 
TESTEMUNHA: 
TESTEMUNHA: 
ESCREVENTE: 

Parte s/nº

Recife-PE, 09 de dezembro de 2058
Do 2º Ten PM **MÉVIO** - Cmt da 1ª CPM
Ao Ilmo. Sr. Ten Cel PM - Comandante
Assunto: **PARTE DE DESERÇÃO**
Anexo: Autos de IPD.

Cumprimentando respeitosamente V. Sª, comunico que o Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – **TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS**, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josenilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 29ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, encontra-se ausente dessa OME desde 01/12/2018, completando nesta data o período de mais de 08 (oito) dias nessa condição.
Na oportunidade, encaminho a V. Sª os autos de todos os documentos até o presente produzidos, para que nos autos delibere.

Respeitosamente,


MÉVIO DO NASCIMENTO – 2º Ten PM
Comandante da 1ª CPM

DESPACHO

- Designo Sd PM Mat. 55555-5/29ºBPM – **JOSILDA DE SÁ VENTURA**, para que lavre o competente Termo de Deserção que será assinado por mim e por dois Oficiais, nos termos do art. 456, §3º, do CPPM.
- Ao Pl da OME para que junte cópia dos assentamentos do desertor.
- Em seguida retorne ao Encarregado do IPD para que junte aos autos.
- Cumpra-se.

Recife-PE, 09 de dezembro de 2058


SEMPRÔNIO DE OLIVEIRA – Ten Cel PM
Comandante

Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa à auditoria

§ 4º **Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade**, será ela **imediatamente excluída do serviço ativo**. **Se praça estável, será agregada**, fazendo se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de e competente. remetendo-se, em seguida, os autos (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991

Situação Administrativa do Militar Desertor

Obs.: para ser processado por deserção, o **réu precisa gozar da condição de militar**.

1. Oficial

- será agregado ao se apresentar ou for capturado, permanecendo assim até a decisão transitar em julgado;
- não pode ser demitido antes do trânsito em julgado.

2. Praça estável

- será agregado ao consumir-se a deserção, fazendo-se publicação em boletim do termo de deserção e remetendo os autos à auditoria competente.

3. Praça sem estabilidade

- será imediatamente excluída;
- ao reaparecer, deve ser reincluída para fins de processo.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

Em Pernambuco, a agregação e exclusão provisória são formalizadas por Portaria do CMT-Geral.

Efeitos do termo de deserção

Art. 452. O termo de deserção tem o **caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.**

- equivale a mandado de prisão em aberto.
- a publicação em B.I é obrigatória e precede a remessa à Auditoria.

Art. 453. **O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias (60), a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.**

O Termo de Deserção é o ato singular e formal mais relevante da IPD.

Seus requisitos formais são:

- lavrado imediatamente após a consumação da deserção;
- pode ser impresso ou datilografado;
- assinado por 04 agentes: CMT da Unidade (ou autoridade correspondente/superior), 1ª Testemunha Idônea, 2ª Testemunha Idônea e Militar incumbido da lavratura (escrevente).
- publicação obrigatória em B.I antes de remessa à auditoria.

Remessa dos Autos à auditoria militar

Ofício nº 7978/2058

Recife-PE, 09 de dezembro de 2058.

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Luiz Cavalcanti Filho
MD Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar Estadual

Assunto: INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (Remete)
Anexo: Originais do IPD SIGPAD nº 2018.1.1.20005, com 21 fls.

Com os cumprimentos iniciais de estilo, remeto originais da Instrução Provisória de Deserção lavrada nesta OME em desfavor do Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josenilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 29ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, encontra-se ausente dessa OME desde 01/12/2058, quando devia ter cumprido serviço para o qual estava escalado de MOTORISTA, das 07:00 às 19:00hs, consumando nesta data o crime capitulado no art. 187 do CPM.

Outrossim, esclareço que consta nos autos cópia do expediente remetido à Diretoria de Gestão de Pessoas da PMPE, a quem compete adotar as providências definidas o art. 456 do CPPM, §4º do CPPM, cujos documentos serão por esta encaminhados para posterior juntada nestes autos.

Respeitosamente,


SEMPRÔMIO DE OLIVEIRA – Ten Cel PM
Comandante do 29ºBPM

Os autos do IPD devem ser remetidos à auditoria militar competente acompanhados dos seguintes documentos:

- Termo de Deserção e Parte de Ausência;
- Inventário do Material permanente da Fazenda Nacional; Cópia do Boletim (ou documento equivalente) onde foi publicado o termo;
- Cópias dos assentamentos do desertor.

REAPARECIMENTO DO DESERTOR – CAPTURA OU APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA

Ao ser capturado ou apresentar-se, o desertor sem estabilidade deve ser submetido, nesta sequência:

- a) **Recolhimento ao cárcere** (prisão decorrente do Termo de Deserção);
- b) **Submissão à inspeção de saúde** (Junta Médica);
- c) **Se julgado apto**: reinclusão do serviço ativo para fins de processo.

Se julgado definitivamente incapaz, o desertor sem estabilidade fica isento da reinclusão e do processo, e os autos são arquivados após manifestação do MP.

A ata da inspeção de saúde deve ser remetida com urgência à Auditoria;
→ após a reinclusão (ou reversão, para a praça estável), o CMT remete à Auditoria cópia do ato correspondente;
→ o Juiz-Auditor determina a Juntada e dá vista ao MP por 5 dias.

03 PARTICULARIDADES DO PROCESSAMENTO DO DESERTOR

1. Procedimento pré-processual misto

→ exige atos conjuntos do Poder Executivo (APJM/Comando), do Judiciário (Vara Militar) e do MP.

2. Prazo prescricional amplo

→ não basta o decurso do prazo temporal (4 anos), é necessária também a implementação da condição etária (45 ou 60 anos).

3. Condição de militar como pressuposto processual

→ o réu deve estar na condição de militar (ativo, agregado ou reincluído) para ser processado.

Obs.: a exclusão administrativa antes do trânsito em julgado prejudica a ação penal.